

0040970-46.2012.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... "Vistos. CLEBER GASPARINI DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput e §3º, e duas vezes no artigo 158, §1º, c.c. o artigo 71, todos combinados com o artigo 69, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, no período de setembro a novembro de 2011, na Rua Palmira Berttoco Lacutice, 102, no bairro Dom ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

0040970-46.2012.8.26.0576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 186/2012 - 4º Distrito Policial de São José do Rio Preto, 321/2011 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio Preto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleber Gasparini de Souza

Vítima:

Flávio Renato Bonfante e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 155 "caput" § 3º (duas vezes) c/c Art. 69 "caput" e Art. 158 § 1º c/c Art. 71 "caput" todos do(a) CP

Local: São José do Rio Preto/SP Art. 155 "caput" § 3º (duas vezes) c/c Art. 69

"caput" e Art. 158 § 1º c/c Art. 71 "caput" todos do(a) CP Art. 155 "caput" § 3º (duas vezes) c/c Art. 69 "caput" e Art. 158 § 1º c/c Art. 71 "caput" todos do(a)

CP16 anos Tipo de prisão: Sentença Condenatória; Local de prisão: Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Javert de Andrade"

Aos 30/11/2022, às 16:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, Cleber

Gasparini de Souza, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando continuidade a instrução criminal, o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da vítima Wilson Nardi e da testemunha Luciene C. De Souza, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(a) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. CLEBER GASPARIINI DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 155, caput e §3º, e duas vezes no artigo 158, §1º, c.c. o artigo 71, todos combinados com o artigo 69, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, no período de setembro a novembro de 2011, na Rua Palmira Berttoco Lacutice, 102, no bairro Dom Lafayette, nesta cidade, o réu subtraiu para si impulsos elétricos telefônicos pertencentes à empresa Telefônica S.A., que sofreu prejuízo de R\$ 34.654,59. Consta também que no dia 20 de setembro de 2011, por volta das 15h48min, nesta cidade, o réu, agindo em concurso com uma pessoa não identificada, constrangeu M.C.C., mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a efetuar um depósito no valor de R\$ 999,50 em seu benefício. Consta, ainda, que no dia 24 de novembro de 2011, por volta das 10 horas, nesta cidade, o réu, agindo em concurso com outra pessoa não identificada, constrangeu W.N., mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a efetuar depósito bancário no valor de R\$ 1.780,45 em seu benefício. Acostado os autos: relatório de investigação (fls. 12/15), autos de exibição e apreensão (fls. 16/17 e 40) e laudo pericial das peças relacionadas ao delito (fls. 105/106). A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2017 (fls. 236/237). Diante da não localização do réu para ser citado pessoalmente, foi realizada sua citação editalícia (fls. 251) e por decisão datada de 26 de outubro de 2017 foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional (fls. 266/267). O réu foi localizado e, citado pessoalmente em 28/04/2022 (fls. 277), apresentou resposta à acusação (fls. 281). Realizada audiência de instrução, foram inquiridas as vítimas Flávio Renato Bonfante e Marta Carvalho Costa, bem como a testemunha Marcelo Peresi Menezes (fls. 360/364). Nesta data, em audiência em continuação, foram inquiridas as vítimas Wilson Nardi e a testemunha Luciene Cristina de Souza; ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requer a condenação nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna pela absolvição por atipicidade, e subsidiariamente, benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. Acolho a preliminar arguida pela defesa. De fato, o réu estava preso na época da citação editalícia, portanto inválida a citação por edital de fls. 251 considero válida a citação pessoal realizada em 28/04/2022 (fls. 277). No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente relatório de investigação (fls. 12/15), autos de exibição e apreensão (fls. 16/17 e 40), laudo pericial das peças relacionadas ao delito (fls. 105/106), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 32/34), disse que, em relação aos aparelhos telefônicos "ETAs", clonou linhas telefônicas de orelhões públicos. Disse que em setembro de 2011, recebeu os aparelhos de "Baiano" e adquiriu fichas de cadastro de produtores rurais e ex-funcionários de tele vendas de produtos agropecuários. Em tais fichas estavam identificados a firma onde trabalhavam. Ligava então para produtores ou administradores rurais constantes no mesmo documento e se passava como funcionário. Dizia para os clientes que estavam inadimplentes e, caso não pagassem a dívida, sua empresa encaminharia os títulos para protesto. Os valores cobrados eram aleatórios e alguns produtores eram induzidos ao erro, pagando a dívida. Fornecia os números de contas em nomes de "laranjas" para que os depósitos fossem feitos. Utilizou muitas "ETAs" com diversos números pois, quando a Telefônica constatava irregularidade, o número de telefone era bloqueado; então pedia mais aparelhos com números novos para "Baiano", afirmando que pagava a ele R\$ 350,00 pelas substituições das "ETAs". Afirmou que

inventava nomes diferentes para entrar em contato com os produtores. Confirmou que utilizou os "ETAs" de números (017) 3481-7008, (17) 3486-7005, (17) 3262-7000 e (17) 3326-5000. Negou o uso dos números (17) 3033-9533 e (017) 3033-7357. Não informou o quanto faturou com o golpe aplicado. Em juízo confessou os fatos. Afirmou que na época fazia coisas erradas, mas que desde 2016 não deu mais "trabalho pra justiça", diz-se arrependido. A testemunha Flávio Renato Bonfantei, representante da empresa vítima, na fase policial (fls. 100), bem como em juízo (fls. 364), informou que foi acionado pela DIG local para verificar sobre dois aparelhos telefônicos, cujas bases são da empresa Telefônica, a qual representava, não havendo esse tipo de produto no mercado. Diante disso, foi até uma residência localizada no bairro Dom Lafayette, nesta cidade, onde constatou que em um quarto, que soube pertencer ao réu Cleber, havia duas "ETAs", as quais eram de propriedade da Telefônica, sendo certo que tais aparelhos estavam em funcionamento. Disse que através da própria memória dos referidos aparelhos conseguiu levantar os números utilizados em cada aparelho e na sequência, através de sua central, conseguiu identificar os endereços da instalação deles, constatando assim que eram telefones públicos instalados em cidade pequenas do estado de São Paulo, confirmando assim a clonagem desse telefones públicos e o crime. Ressalta ainda, que na mesma residência, havia outra linha telefônica normal instalada, cujo assinante era de outro local. Presenciou o réu informando aos investigadores que pagava cerca de R\$350,00 por mês para ter aqueles telefones instalados em sua residência, contudo, ele não quis revelar o nome de quem lhe forneceu os aparelhos. A vítima M.C.C., na fase policial (fls. 230/231), bem como em juízo (fls. 364), declarou que no dia 20 de agosto de 2011, fora vítima de um golpe por telefone; narrou que primeiro telefonaram para a casa de seu pai e, como ele estava para fazenda e sua mãe não sabia dos negócios do esposo, passou o número dela; então, uma pessoa dizendo se chamar Cláudia lhe telefonou, dizendo ser funcionária do Cartório de Protestos e afirmou que havia uma duplicata da empresa Agrocampo, em nome de Marcolino, seu pai, e que se não depositasse a importância de R\$ 999,00 até o meio dia daquela data, o título seria protestado. Como Marcolino estava na fazenda, bem como possuía cheque em branco e assinado de seu pai, preencheu uma folha no valor mencionado pela suposta funcionária de cartório e o depositou na conta bancária por ela informada, narrando que a beneficiária da conta em questão era uma mulher de nome Luciene. Afirmou que posteriormente telefone da empresa Agrocampo, para saber por que tinham mandado o título para o protesto sem antes notificarem o suposto devedor, ocasião em que lhe falaram da inexistência de qualquer dívida em nome de seu pai naquela loja. Afirmou que também ligou para o Cartório de Protesto de São José do Rio Preto, que informou que não existia qualquer título para protesto em nome de Marcolino e que tinha uma quadrilha aplicando golpe e usando o nome daquele cartório. A vítima W.N., na fase policial (fls. 69), narrou que um homem e uma mulher lhe telefonaram e disseram que havia uma duplicata em cartório para protesto em seu nome, o que poderia lhe acarretar restrições bancárias. As restrições não podiam existir, pois um suposto financiamento seria liberado junto ao Banco Bradesco de Ponta Grossa, agência 3081; orientado pela agência, fez o depósito de R\$ 1.780,45 porque o bloqueio da conta de Genivaldo Pereira da Silva Filho iria ocorrer. Não soube informar se de fato aconteceu. Não havia recebido restituição e não conhece o réu. Os interlocutores das ligações pediam para que entrasse em contato com Júlia ou Cláudia nos respectivos números (17) 9123-6269 e (17) 9108-3260. O investigador de polícia Marcelo, em juízo (fls. 364), narrou que alguns técnicos criaram um aparelho chamado ETA que clonava telefônicos públicos; para tanto, esse aparelho precisava do número do telefone público e um código de acesso, os quais somente os técnicos da própria empresa Telefônica possuíam. Afirmou que à época dos fatos, o réu Cleber foi denunciado por estar na posse de dois aparelhos ETA, praticando extorsão contra produtores rurais. Narrou que foi até a casa do réu e encontrou os dois aparelhos. Informo que o réu era vendedor de telemarketing para produtores rurais; então ele acessava as fichas dos produtores rurais e, utilizando os aparelhos telefônicos clonados, ligava para tais pessoas e dizia a eles que ele trabalhava em uma empresa de cobrança e que havia dívidas em nome das pessoas, as quais, se não fossem quitadas, iriam

gerar a negativação dos nomes delas. Afirmou que muitas pessoas ficavam com medo, mesmo sabendo que não estavam devendo, e acabavam depositando os valores exigidos pelo réu. Afirmou que identificaram vítimas dos Estados do Paraná e Mato Grosso. Afirmou que, posteriormente, no ano de 2014, o réu voltou a fazer uso do aparelho ETA. A testemunha Luciene, na fase policial (fls. 168/169), declarou que no ano de 2011 trabalhava em uma empresa de venda de produtos veterinários onde exercia a função de operadora de telemarketing. Trabalhou na empresa por cerca de três ou quatro semanas, sem ser registrada e efetuou vendas diversas. Alegou desconhecer o depósito de R\$ 999,50 que foi feito em sua conta corrente (Banco Bradesco, agência 1703 e conta corrente nº 31.072-7), entretanto, a empresa chegou a depositar o pagamento de produtos vendidos, em sua conta, por isso acredita que podem ter usado sua conta para tal depósito. Disse não conhecer o réu nem Taís. Não chegou a ser registrada na empresa, mas passou seus dados pessoais à pessoa que lhe contratou, uma moça loira, estatura média, de boa aparência. Afirmou que desconhece como foi a movimentação desses R\$ 999,50 em sua conta, pois tem certeza que não usou e nem efetuou saque desse valor. Pois bem. Conforme exposto, restou comprovado que o réu praticou os delitos narrados na inicial. O réu confessou os delitos na fase policial e em Juízo que os aparelhos utilizados por ele eram fornecidos por um terceiro, que não teve a identidade revelada. Tais aparelhos eram de propriedade da empresa Telefônica e suas linhas de telefone eram clonadas de aparelhos públicos. As ligações de constrangimento às vítimas para obtenção de vantagem econômica ilícita eram feitas por meio desses telefones, para que seu rastreamento fosse dificultado. A confissão do réu está em consonância com os demais elementos de provas coligidos nos autos. Nesse sentido, o depoimento de Flávio Renato Bonfantei, representante da empresa vítima, amparou a confissão do réu, assim como foi informado por Marta Carvalho Costa e Wilson Nardi, que mesmo sendo inocentes de tais cobranças, realizaram o pagamento do valor solicitado pelo medo de ficarem inadimplentes. O relatório de investigações (fls. 14/15), bem como o depoimento do policial civil Marcelo Pereze também sustentam a confidência do réu. Nesse sentido, o policial narrou que foram apreendidos na residência do réu dois aparelhos de clonagem de linhas telefônicas, bem como que ele era vendedor de telemarketing para produtores rurais e utilizava as fichas dos produtores rurais e os aparelhos telefônicos clonados, para ligar para tais pessoas e praticar a extorsão, através de realização de cobrança de dívidas inexistentes, sob ameaça de negativação do nome das vítimas. Afirmou que muitas pessoas ficavam com medo, mesmo sabendo que não estavam devendo, e acabavam depositando os valores exigidos pelo réu; foram identificadas vítimas dos Estados do Paraná e Mato Grosso. Por fim, informou que no ano de 2014, o réu voltou a fazer uso do aparelho ETA. Acrescento que a conduta descrita na denuncia trata de estelionato, e não de extorsão, sendo o caso de aplicação do artigo 383, do CPP, com a condenação pelo delito que mais se amolda ao tipo legal. Diante de tal contexto probatório, é de se concluir que o réu deve ser condenado pelos crimes de artigo 155, caput, e artigo 171, §1º, ambos do Código Penal, nos exatos termos da denúncia. Passo a dosar as penas: Para o delito de furto: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, atento que o réu possui antecedentes criminais pela prática de injúria (processo 000028-98.2011, fl. 351) e estelionatos (processo 0004126-41.2011, fl. 352/353, e processo 0002352-74.2011, fl. 355/356). Anoto que a respeito da extensão do termo "maus antecedentes", decidiu o STJ que: "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes", (HC 185.894/MG, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, publicado em 05/02/2016). Logo, mesmo que transitada em julgado no curso da ação penal, tal condenação caracteriza maus antecedentes. Assim, fixo a pena-base em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase, considero a atenuante da confissão do réu e reduzo a pena em um sexto, a qual resta fixada em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, com valor

unitário fixado no patamar mínimo legal. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Para os delitos de estelionato: Na primeira fase, sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, atento que o réu possui antecedentes criminais pela prática de injúria (processo 000028-98.2011, fl. 351) e estelionatos (processo 0004126-41.2011, fl. 352/353, e processo 0002352-74.2011, fl. 355/356). Anoto que a respeito da extensão do termo "maus antecedentes", decidiu o STJ que: "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes", (HC 185.894/MG, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, publicado em 05/02/2016). Logo, mesmo que transitada em julgado no curso da ação penal, tal condenação caracteriza maus antecedentes. Assim, fixo a pena-base em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase, considero a atenuante da confissão do réu e reduzo a pena em um sexto, a qual resta fixada em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Deve ser observado que o réu praticou dois delitos de extorsão, sendo que, pelas condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, nos termos do artigo 71 do Código Penal. Assim, a pena de um dos delitos sofre acréscimo de 1/6, restando a pena fixada em 01 anos 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Por fim, anoto que os crimes de furto e foram praticados na forma do artigo 69, do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão somadas, totalizando 02 anos, 02 meses e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de réu portador de maus antecedentes, inclusive pela prática de delitos contra o patrimônio, o que demonstra a insuficiência da medida, nos termos do artigo 44, CP. Pelo mesmo motivo, deixo de conceder o sursis, nos termos do artigo 77, CP. Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista que os crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça e que é época o réu confessou. Pelo exposto, a pretensão punitiva é PROCEDENTE para CONDENAR o réu CLEBER GASPARINI DE SOUZA às penas de 02 anos e 02 meses de reclusão e 21 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 155, caput e §3º, e duas vezes no artigo 171, §1º, c.c. o artigo 71, todos combinados com o artigo 69, todos do Código Penal. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, poderá o réu recorrer em liberdade. Condeno o réu nas custas processuais (UFESPES), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.